

ԾԱՆՈԹՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ,
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ
ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի հարկ վճարող

ՊԵՏՐՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ

կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

49919831

հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

bedikmanoukian@gmail.com

հարկ վճարողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն

I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են հարկման ընդհանուր և հատուկ համակարգեր:

1) Հարկման ընդհանուր համակարգի շրջանակներում կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը հարկվում են ավելացված արժեքի հարկով (ԱԱՀ-ով) և (կամ) շահութահարկով:

2) Հարկման հատուկ համակարգերից՝

ա) շրջանառության հարկի համակարգի շրջանակներում կազմակերպությունները հարկվում են ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող շրջանառության հարկով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերը՝ շահութահարկով և ԱԱՀ-ին փոխարինող շրջանառության հարկով,

բ) միկրոձեռնարկատիրության համակարգի շրջանակներում կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգրք) 56-

որդ գլխով սահմանված դեպքերում ազատվում են, մասնավորապես ԱԱՀ-ով և (կամ) շահութահարկով, ինչպես նաև շրջանառության հարկով հարկումից:

2. Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համար Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված պայմաններին բավարարող ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը (անհատ ձեռնարկատերը) շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է ներկայացնի մինչև պետական գրանցման (հաշվառման) օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ:

3. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով սահմանված պայմաններին բավարարող առևտրային կազմակերպությունը (անհատ ձեռնարկատերը) միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը հարկային մարմին պետք է ներկայացնի մինչև պետական գրանցման (հաշվառման) օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ:

4. Հայտարարությունները հարկային մարմին են ներկայացվում բացառապես էլեկտրոնային եղանակով:

5. Հարկման հատուկ համակարգում գործելու պայմաններին չբավարարելու կամ բավարարելով հարկման հատուկ համակարգում գործելու պայմաններին՝ այդ համակարգում գործելու համար սահմանված ժամկետներում համապատասխան հայտարարություն հարկային մարմին չներկայացնելու դեպքում առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը գործում է հարկման ընդհանուր համակարգում:

II. ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Օրենսգրքի կիրառության իմաստով՝ կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե՝

1) ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է այլ ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությանը, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին,

2) ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձին, որին միաժամանակ պատկանում է այլ ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը):

Փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարողներ կամ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, նրանց փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում՝ այդ օրվանից հետո փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել:

2. Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ անկախ նույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պայմանների առկայությունից՝ կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք համարվում են

փոխկապակցված, եթե Օրենսգրքի 70-րդ գլխով սահմանված երրորդ անձից (այդ թվում՝ պետական մարմնից) ստացված կամ օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք, ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու հիմքով, հարկային մարմնի սահմանած կարգով, հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ ճանաչվում են որպես փոխկապակցված: Նույն մասի կիրառության իմաստով, հարկ վճարողներին որպես փոխկապակցված ճանաչելիս հաշվի են առնվում, մասնավորապես, հետևյալ հանգամանքները.

1) միմյանց միջև կատարվող գործարքների ծավալը, պարբերականությունը,

2) միմյանցից ձեռք բերվող ապրանքների հետագա վաճառքի գներն ու առևտրային վերադիրները,

3) որևէ ապրանքային շուկայում ունեցած մասնաբաժնի մեծությունը:

Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, եթե՝

- հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի նախորդ հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը գերազանցում է 115 միլիոն դրամը, ապա հարկային տարվա հունվարի 1-ից դադարում են համարվել շրջանառության հարկ վճարողներ,

- հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց նախորդ հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը գերազանցում է 24 միլիոն դրամը, ապա հարկային տարվա հունվարի 1-ից դադարում են համարվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ:

